

前评估号:

10004301

ZQGW530015-2101

受理备注:

兰联：营销单元留存

中国联通国内以太网电路（MSTP）业务新装服务协议

甲方：客户

乙方：中国联合网络通信有限公司上海市分公司

- 一、乙方同意向甲方提供服务，并根据工业与信息化部等部门核准的资费标准向甲方收取费用。结算币种为人民币。
- 二、乙方有权根据有关法律、主管部门的规定及市场情况对相应服务收费标准进行调整，并及时通知甲方。
- 三、甲方应遵守国家相关的法律、法规，不得利用租用乙方的服务从事损害国家网络信息安全的行为，若甲方有违反此条规定的行为发生，乙方有权立即终止对甲方的服务，由此造成的一切损失由甲方承担；甲方未经乙方同意不得转让或出售/出租中国联通国内数字电路业务。否则，乙方有权立即停止向甲方提供服务并追回所有拖欠费用，由此造成的一切后果均由甲方承担，同时乙方保留对甲方进行追究的权利。
- 四、乙方实行每月固定计费周期：按照自然月为一个计费与结算周期。业务开通的第一个月，若甲方使用业务计费期不足一个月，当月月度使用费用按照：月使用费*实际使用天数/当期计费周期天数进行计算。
- 五、计费起始日以甲方签署乙方提供的业务完工单后的第二日开始计算；乙方负责向甲方提供账单，若甲方对乙方计费结果有异议，应于收到账单之日起 45 天内向乙方提出复审请求；若乙方对计费异议复审通过，则乙方在次账期进行调账。
- 六、本协议费用包括月使用费和一次性费用，其中，月使用费包括本端本地线路月使用费、长途线路月使用费、对端本地线路月使用费；一次性费用包括申请手续费、安装调试费、工料费、设备费、接入段工程费。自本协议双方盖章签字之日起十个工作日内，甲方应将预付款（包括首账期月使用费及一次性费用）缴入乙方指定账户（如下所附）。此后，乙方在每月 15 日前将账单寄达甲方，甲方应在每月最后一日前将上月账单所列通信费总额缴纳至乙方。遵照《中华人民共和国电信条例》的规定，甲方逾期未支付通信费用，乙方有权要求其补缴费用，并按照所欠费用每日加收 3% 的违约金。甲方逾期未支付通信费用超过 30 日，乙方有权暂停服务。甲方逾期未支付通信费用超过 90 日的，乙方有权终止服务，并有权依法追缴欠费和违约金。乙方亦有权决定不在前述时间点（但不少于前述时间）行使暂停服务或终止服务（以下合称：停机）的权利；如乙方（未在前述时间点行使停机的权利，乙方有权依据实际停机的时间，主张甲方欠费期间的全部通信费及违约金，甲方不得以乙方有权停机而未予停机作为拒绝支付通信费的理由；甲方如需停机，应依据本合同第八条程序向乙方提出。

乙方账户：公司名称：中国联合网络通信有限公司上海市分公司 开户行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行
账号：31001519300050021196

- 七、甲方向乙方申请服务时，需向乙方提供有效证件及与业务办理有关的资料并保证所提供证件、资料信息的真实、准确和有效，包括但不限于真实有效的注册登记证照副本原件或加盖红色公章的注册登记证照复印件、加盖甲方红色公章用于经办人办理业务的介绍信，以及经办人身份证复印件。甲方同意乙方保留上述证件的复印件。若甲方的资料信息发生变化时，应及时提前书面通知乙方，凡因甲方提供的资料信息不详、不准确或不及时造成甲方无法收到乙方发出的账单及其它业务通知，或由此导致乙方无法确认甲方身份，由此产生的一切后果均由甲方自行承担。
- 八、如果甲方终止该协议，须提前 30 天书面提出协议终止申请，若甲方最后一月使用业务计费期不足一个月，当月月度使用费用按照：月使用费*实际使用天数/当期计费周期天数进行计算。如果甲方是在乙方促销期签订的合同享受折扣和/或优惠，并已承诺合同期限，甲方在合同期限内原则上可以申请移机，但不得申请终止服务、降低速率等可能导致原合同签订金额下降的服务。如甲方在承诺期限内违反上述约定，乙方有权要求甲方返还已享有的一次性费用优惠款项（即一次性费用标准资费与成交价的差额），同时还应当向乙方返还其已享有的月使用费优惠款项（即月使用费标准资费与成交价的差额与已使用的月份数的乘积）。
- 九、乙方提供的服务质量应符合信息产业部发布的《电信服务规范》。乙方向客户提供 24 小时热线服务，服务热线：10010，公司网站：www.10010.com。为适应通信技术的发展，保证通信服务质量，乙方有权在必要时对通信网络进行扩容、调整、软件升级等工作，但乙方有义务提前通知甲方。
- 十、涉及甲乙双方互联的通信路由、传输等设备及线路，其产权是谁购买谁拥有，日常维护工作则遵循谁提供谁负责，费用自担。
- 十一、甲乙双方对本协议的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本协议的具体内容披露给任何第三方。如果一方违约，遵守协议的一方应有权通过有关司法程序或有关政府部门的行政程序获得补偿。如果有需要向法院或行政程序强制执行本协议的任何条款，胜诉方应有权被判定获得合理和必要的诉讼费用的赔偿，包括合理的律师费。
- 十二、本合同有效期满前一个月，若双方无异议，本合同自动顺延，顺延期限同本合同期限，顺延次数不限。
- 十三、本订单中所有合同金额均为含税金额。鉴于电信行业已经纳入“营改增”范围，乙方可以提供增值税专用发票，若甲方为增值税一般纳税人且需要接受增值税专用发票的，可至乙方指定营业厅进行增值税专用发票申请，申请成功后，乙方可以依据国家相关税收政策提供增值税专用发票，其中基础电信业务的增值税税率是 9%，增值电信业务的增值税税率是 6%。如遇国家增值税税率调整，本合同约定的增值税税率将默认根据新税率生效时点进行同步变更。
- 十四、因不可抗力造成的线路中断或无法保证系统正常工作，而导致甲方通信中断而造成的损失，乙方不承担任何责任。“不可抗力事件”包括严重自然灾害、政府行为、第三方电路故障等不可抗拒的事件。甲乙双方应努力减小不可抗力造成的损失。
- 十五、因本协议而发生的争议，双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成，向乙方住所所在地人民法院提起诉讼。
- 十六、本协议自双方签字盖章之日起生效。

上海联通正在全面打造电商化服务，您可通过智慧沃商（网址：<https://business.10010sh.cn>）完成注册，进行产品订购、账单查询

及缴费、电子发票开具、以及在线报障等自助服务。



附：智慧沃商首页二维码